

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA,
LEANNE ARCURI,

Demandantes,

vs.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE
GERENCIA Y PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO,
ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO,
ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO,

Demandados,

CIVL NÚM.: RN2025CV00064

SALA: 602

SOBRE:

INTERDICTO LEY 161-2009; Y
SENTENCIA DECLARATORIA

**RÉPLICA A OPOSICIÓN A MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN SOBRE
PRUEBA ORAL Y DOCUMENTAL PARA VISTA DE *INJUNCTION***

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (“ACT”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone y solicita:

1. El 2 de febrero de 2026, la ACT presentó una moción anunciando al perito Emilio Colón, su Curriculum Vitae y su informe pericial como evidencia para la Vista de Injunction de este caso. La intención de esa moción fue ir adelantándole esa información tanto al Tribunal como la parte demandante.
2. Hoy, 3 de febrero de 2026, la parte demandante presentó una oposición a esa moción, ya que no recibió copia de ese informe pericial y plantea que estamos atrasando indebidamente los procedimientos de este caso.
3. La ACT no está de acuerdo con la posición asumida por la parte demandante. Nos explicamos.
4. A las 7:24 de la noche del viernes 16 de enero de 2026, la parte demandante sometió una moción en cumplimiento de orden, en la cual anunció tres peritos, dos testigos y 54 identificaciones, las cuales se componen de documentos, informes periciales, fotos y vídeos. Debido a que los días 17, 18 y 19 de enero de 2026 fueron sábado, domingo y lunes feriado, respectivamente, con lo cual la ACT no estaba operando, el abogado suscribiente y la ACT comenzaron a evaluar la prueba de la parte demandante el 20 de enero 2026 para así determinar, entre otras cosas, qué posible evidencia, si alguna, se podría usar en la Vista en su Fondo.

5. Distinto a los muchos meses que tuvo la parte demandante para preparar su caso y radicarlo ante este Foro, la ACT sólo ha tenido 15 días (desde el 20 de enero de 2026 al 3 de febrero de 2026) para preparar su prueba para poder refutar las alegaciones de la parte demandante. Aun cuando la contratación pública de prueba pericial por la ACT toma más tiempo y coordinación, si lo comparamos con la contratación privada que realiza la parte demandante con sus peritos, durante ese corto plazo de 15 días la ACT ha logrado contratar prueba pericial, la cual incluye al Ing. Emilio Colón y al Agrimensor Víctor Seda, y estos han estado estudiando los cientos de documentos que forman parte de este proyecto y han realizado sus mejores esfuerzos para tener listos sus informes periciales para en o antes del 2 de febrero de 2025, pero no pudieron hacerlo.¹ Estos dos peritos están tratando arduamente de tener listos sus informes para mañana 4 de febrero de 2026. Tan pronto el abogado suscribiente tenga esa documentación, la producirá inmediatamente a la parte demandante y la cargará a SUMAC.

6. Tener lista esa prueba pericial en básicamente dos semanas es una conducta sumamente diligente de la ACT, por lo que es irrazonable que la parte demandante plantee que la ACT está dilatando y atrasando los procedimientos de este caso.

7. Producir esa prueba pericial el 4 de febrero de 2026 no pone en indefensión a la parte demandante porque ésta se supone que tiene lista toda su evidencia para probar su caso y el 5 de febrero de 2026 sus peritos pueden estudiar los informes periciales de la ACT para estar listos para la Vista el 6 de febrero de 2026.

8. Esa prueba pericial es esencial para que la ACT pueda defenderse adecuadamente de lo alegado en su contra y refutar la prueba pericial de la parte demandante.

9. En fin, la ACT no está dilatando los procedimientos de este caso. Todo lo contrario, la ACT está haciendo sus mejores esfuerzos para tener listos sus informes periciales para mañana 4 de febrero de 2026 y con esa prueba poder defenderse de la infundada reclamación de la parte demandante.

10. Conforme a ello, solicitamos que se deniegue la moción en oposición presentada por la parte demandante (Entrada #90) y se le permita a la ACT completar su prueba pericial y producirla mañana 4 de febrero de 2026.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que deniegue la moción en oposición presentada por la parte demandante (Entrada #90) y se le permita a la ACT completar su prueba pericial y producirla mañana 4 de febrero de 2026.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2026.

¹ El abogado suscribiente no adelantó el nombre del agrimensor Víctor Seda en la moción del 2 de febrero de 2026 porque no tenía confirmación de que el trámite de su contratación se había completado.

CERTIFICAMOS haber radicado este escrito mediante SUMAC. Dicho sistema notificará copia de esta moción a los abogados de récord de las Partes.

Respetuosamente sometido,

f/Francisco J. Mercado-Olivero
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO
PO Box 194306
San Juan PR 00919
RUA Núm. 13,037
Email: fmercado@mmlawpr.com
Tel. 939-389-6067